

1500067-04.2022.8.26.0588
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos
Comarca: São Sebastião da Grama
Foro: Foro de São Sebastião da Grama
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 25/05/2022
...

Nesse sentido:

"Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material." (TJMG - Ap. 1.0382.04.041441-1, rel. Jane Silva, 25.10.2005, DJ 22.11.2005). In Guilherme de Souza Nucci - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 1ª ed - Revista dos Tribunais - pág. 785. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Sebastião da Grama
Foro de São Sebastião da Grama
Vara Única
Praça São Sebastião, 126, São Sebastião da Grama-SP - cep 13790-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-04.2022.8.26.0588 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500067-04.2022.8.26.0588
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047062/2022 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 23099620 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2047062 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCELO FERREIRA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Guilherme da Silva Paina e Marcelo Ferreira, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput e §1º, inciso II, e 35, caput, c.c. o art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 230/233).

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (fls. 294 e 312), apresentando defesa escrita (fls. 304/311 e 329/334).

Após, foi recebida a denúncia (fls. 457/459) e os réus devidamente citados (fl. 364 e XX).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se, em seguida, os réus.

Alegações finais orais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 16/26), autos de exibição e apreensão (fls. 34, 35 e 36), autos de constatação de droga (fls. 37 e 38), fotos das drogas e objetos apreendidos (fls. 56/67 e 82/85), relatórios de análise de telefones celulares (fls. 158/171, 214/215 e 243/258), laudos periciais (fls. 172/173, 174/176, 177/178, 182/185, 186/191, 192/194, 195/197, 198/200, 201/203, 204/206, 207/209, 210/212, 217/222, 260/262, 263/265, 266/268, 269/271, 272/274, 275/277 e 301/303), auto de incineração de droga (fl. 363), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Na fase extrajudicial, Guilherme utilizou o direito constitucional de permanecer calado (fl. 12).

Em juízo, confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, alegando que a droga realmente se destinava à mercancia ilícita, mas não estava associado aos adolescentes para a prática do tráfico de drogas.

Em solo policial, Marcelo afirmou que os pinos de cocaína e a "maconha" encontrados em sua casa são de sua propriedade e que realizava a venda das drogas sozinho. Os R\$ 178,00 apreendidos no local sobraram do benefício por afastamento que recebe do INSS, não se refere à venda de droga, pois não tinha efetuado vendas até o momento da apreensão. Nunca utilizou os adolescentes que estavam em sua casa para vender drogas e nunca vendeu drogas para eles, apenas possuem amizade, razão pela qual os chamou para ajudarem na mudança. Afirmou que não fica muito tempo em uma casa, muda-se constantemente. Negou realizar o tráfico de drogas junto com Guilherme e os adolescentes. Já vendeu droga na praça, mas nunca com os adolescentes e o corréu. Por fim, disse que tem problemas de saúde (tuberculose) e necessita de remédio controlado (fl. 14).

Em juízo, confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, alegando que a droga realmente se destinava à mercancia ilícita, mas não estava associado aos adolescentes para a prática do tráfico de drogas.

O investigador de polícia Carlos Eduardo, na fase extrajudicial, afirmou que há 15 dias ele e o investigador Helton vinham realizando minucioso levantamento dos pontos de venda de drogas nesta cidade. Durante os trabalhos, ocorreu intensa troca de informações com policiais militares do município e esse trabalho conjunto resultou no levantamento de dois pontos de venda de drogas, um localizado na Rua IV Centenário, nº 21 - Centro e outro na Av. Prefeito Joaquim de Andrade Dias, nº 90 - fundos, Jardim Santa Mônica. Na data dos fatos foi desencadeada a "Operação

Strike", contando com o apoio do investigador Fernando, do SIG de Aguaí, e dos policiais militares "Américo", "Cepolini" e "Furlan", desta cidade. O primeiro imóvel vistoriado, trata-se da casa de Guilherme da Silva Paina, que não estava lá, porém a casa estava com a porta dos fundos aberta. No quintal foi encontrado um pé de "maconha" e no interior da residência, no guarda roupa do quarto do corréu, dentro da primeira gaveta, foram apreendidas 15 pedras de "crack" prontas para comercialização, dois rádios de comunicação e apetrechos para embalar drogas, como fita isolante, fita branca e tesoura. Durante as buscas, chegou denúncia anônima informando que Guilherme estaria na casa de Marcelo Ferreira, ou seja, o segundo endereço levantado como ponto de venda de drogas, e que este estaria se mudando. Diante de tal informação, imediatamente diligenciaram até o local, onde constataram haver um caminhão estacionado em frente à casa de Marcelo e Guilherme, este foi detido em cima do caminhão e, após, foi realizada incursão no imóvel e Marcelo foi detido no corredor da casa. Questionado, a princípio Marcelo negou que tivesse drogas no local. Porém, após tomar ciência do teor do mandado de busca, disse que teria apenas "maconha" na residência, indicando uma almofada como local do esconderijo da droga. Duas almofadas foram vistoriadas, sendo localizados uma sacola branca contendo 109 pinos de cocaína, outra sacola contendo 7 pinos de cocaína, duas sacolas contendo duas porções grandes de "maconha", duas embalagens com 26 porções de "maconha", uma porção pequena de cocaína e 47 pinos de cor roxa, vazios. As diligências prosseguiram e na cozinha foram encontrados uma mini balança de precisão, uma faca com resquícios de "maconha" e um liquidificador, possivelmente com resquícios de cocaína. Também foi apreendida a importância de R\$ 178,00, parte na carteira de Marcelo e parte na mudança, em cima do caminhão. No local também estavam quatro adolescentes suspeitos de realizar o tráfico de entorpecentes na praça central da cidade e durante os trabalhos constatou-se estarem auxiliando Marcelo na venda de drogas. A adolescente Ludmilla é namorada de Guilherme e denúncias recebidas davam conta que ela o auxiliava no transporte das drogas. As investigações e apreensões realizadas demonstraram que Guilherme e Marcelo estavam agindo conjuntamente no tráfico de drogas nesta cidade, valendo-se de adolescentes para dificultar a ação policial e se esquivarem da responsabilização criminal. Foi dada voz de prisão aos réus Guilherme e Marcelo e todos foram conduzidos à Unidade Policial. O Conselho Tutelar foi acionado e conduziu os adolescentes infratores à Delegacia, onde os genitores destes se fizeram presentes (fls. 02/03). Em complemento às suas alegações anteriores, afirmou que na casa de Marcelo foram apreendidas 26 porções de "maconha", uma pesou 32 gramas, outra 150 gramas, 9 porções pesaram 9 gramas e 15 pesaram 16 gramas, conforme auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e fotos dos entorpecentes. Informou que ocorreu um erro de digitação no auto de exibição e apreensão de fl. 35, o correto seria 7 microtubos plásticos, de cor roxa, pesando 8 gramas de cocaína (fl. 155), o que confirmou em juízo.

Em solo policial, o PM Leandro confirmou os fatos noticiados pelo investigador Carlos Eduardo, acrescentando que foi necessário emprego de algemas nos réus, ante o receio de fuga. Informou, ainda, que trabalha há anos nesta cidade e que, durante as patrulhas nos finais de semana, era comum observar os adolescentes detidos em atitude suspeita na praça central desta cidade. Marcelo e Guilherme já foram abordados anteriormente durante os patrulhamentos, porém não carregavam drogas. Com as diligências efetuadas na data dos fatos ficou claro que ambos se valiam dos menores para se esquivarem da responsabilidade criminal de seus atos (fl. 05), o que confirmou em juízo.

Em solo policial, Ana Paula, genitora dos adolescentes Ludmilla e Vinícius, afirmou que há cerca de três meses soube do relacionamento de sua filha com Guilherme, o que nunca aceitou, mas Ludmilla ameaçava se matar, caso ela não a deixasse namorar. Escutava pela cidade que sua filha estaria carregando drogas para Guilherme, mas nunca "pegou" nada com ela. Vinícius passou a frequentar a casa de Marcelo e ela, depoente, foi à porta da casa deste pedir-lhe para parar de dar drogas ao seu filho e que não o aceitasse lá, mas nada adiantou. Também escutou boatos de que seu filho

estaria sendo utilizado por Marcelo para vender drogas na cidade. Os adolescentes ficavam na casa de Marcelo, em horário de aula, escondidos dela e dos outros pais. Vinícius sempre afirmou que ia na casa de Marcelo para pegar “maconha”, porém nunca disse que vendeu entorpecentes para ele (fl. 08), o que confirmou em juízo.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, todos apontando os réus como autores dos crimes pelos quais foram denunciados, são harmônicos e coerentes, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-los.

Quanto aos depoimentos de policiais, já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

Além disso, trata-se de informações que se encontram em conformidade com o conjunto probatório e, ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

Após efetuar levantamento de pontos de drogas nesta cidade, em cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências dos réus, foram encontrados, na casa de Guilherme, um pé de “maconha”; 15 pedras de crack prontas para comercialização, que pesaram 1,3g de massa líquida; dois rádios de comunicação e apetrechos para embalar drogas (fita isolante, fita branca e tesoura). Na residência de Marcelo foram encontrados 116 eppendorfs contendo cafeína, lidocaína e tetracaína, substâncias utilizadas no preparo de drogas (Portaria MJ 240/2019), que pesaram 46,3g de massa líquida; duas porções grandes de “maconha” que pesaram 31,5g e 143,58g de massa líquida; 24 porções de “maconha” que pesaram 17,47g de massa líquida; uma porção pequena de “cocaína” que pesou 0,3g de massa líquida; 42 eppendorfs de cor roxa vazios; uma mini balança de precisão; um liquidificador com resquícios de cocaína; dois cadernos com anotações de nomes e valores; e a importância de R\$ 178,00 em dinheiro.

Na residência de Marcelo estavam os adolescentes Ludmilla Zonta da Silva (namorada de Guilherme), Vinícius Zonta da Silva (irmão de Ludmilla), Renan Henrique Rosa e Paul Henrique Machado Rosa, com 13, 16, 17 e 16 anos, respectivamente.

Da análise dos celulares apreendidos, observou-se que Marcelo constantemente apagava suas conversas, mas tinha o contato do corrêu e dos quatro adolescentes envolvidos (fls. 214/215). Do celular do adolescente Vinícius foram extraídas conversas em que este diz a Marcelo “minha pedra acabou já, foi tudo”, “o verdinho não ta saindo não” (fl. 162), “tô indo lá no Gui agora pegar o dinheiro” (fl. 163), “Servi cinco pedras, aí já te levo o dinheiro” (fl. 164), “Vê pra mim, vou ver se vendo alguma coisa na praça”, “Vou uai, vou descer aí pra pegar as parada, to sem nada aqui” (fl. 165). E Marcelo diz ao adolescente “E o verde, como é que tá, ân? O verde tá saindo também ou não? Vê se consegue vender um pouco desse verde aí” (fl. 162). Além disso, Marcelo diz para Vinícius “não vende mais nada pra esses cara aí não, entendeu mano, ta escutando?” (fls. 162), “Ó pergunta pro Gui lá do meu dinheiro lá pra mim, entendeu, fala que to precisando do dinheiro”, “E porque você ta xingando que trabalhou a noite inteira, trabalhou a madrugada inteira, ta reclamando? Firmeza, eu vou arrumar outro então” (fl. 163), “Liga pro Renan, não to conseguindo falar com ele, liga pra ele e fala pra ele se o Gui passou o dinheiro tudo pra ele parca, entendeu mano, e aqui em casa não tem mais mano, só tem chá pra vender só” (fl. 164), “O fio, você não vai descer aqui não, precisa passar lá no Gui pegar o dinheiro pra mim e eu preciso que você vem aqui mano”, “Já liga pro Renan que o Renan não apareceu até agora também não mano” (fl. 165).

Da análise do celular de Guilherme apurou-se uma conversa em que ele diz: “Fui lá em São João”, “Fui buscar dois alquotoque e umas droga” (fl. 245). Noutra conversa, “Bigode” pergunta ao réu: “Tem 10xao de chá PA servi?”, tendo como resposta “Sim”

(fl. 247). Em conversa com “Guelinha” (Rafael Lima Ignácio), conhecido dos meios policiais por possuir condenação por tráfico de drogas, Guilherme diz “vou abrir uma biqueira agora”, “aqui perto de casa”, “C vai v” (fls. 249/250), “Ow, sabe quanto que eu to virando de pedra por dia? Quatrocentos, quinhentos, seiscentos real fio”, “então mano, tenho o contato ali de São João ali ó, não sei se é dezoito real, vinte oito real a grama do crak” (fl. 251). Questionado quem fica com o réu “na ativa”, ele responde “Eu e o pinguim ué”, apelido do adolescente Renan (fl. 252), e “a então mano, nem sei quanto da pra fazer não, porque os cara lá que pica ta ligado, eu nem gosto de picar aquela bosta lá mano, nem gosto de por a mão naquilo lá, mó negócio fedido” e “Guelinha” diz: “Então uai eu solto pra vc os kit se uc quiser aí vc estrala pó FM e pra mim” (fl. 255), salientando-se que FM significa Marcelo Ferreira. Extraídas, também, fotos do réu com o adolescente Renan Henrique Rosa na rodoviária de São João da Boa Vista (fl. 246) e com a namorada Ludmilla e o pé de “maconha” na residência do réu (fl. 257).

Não bastasse, Ana Paula, genitora dos adolescentes Ludmilla e Vinícius, afirmou que escutava comentários pela cidade de que sua filha estaria carregando drogas para Guilherme e que Vinícius estaria sendo utilizado por Marcelo para vender drogas na cidade, o que reforça a certeza da autoria.

As conversas extraídas dos celulares apreendidos, somadas às circunstâncias da apreensão e às denúncias recebidas pela polícia, não deixam dúvidas a respeito da associação estável e permanente dos réus entre si e com os adolescentes Ludmilla, Vinícius e Renan para a prática do tráfico de drogas, devendo ser aplicada a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, por merecer o delito especial reprovação.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Ressalta-se que no caso vertente é de se aplicar a regra do concurso material de crimes, conforme previsto no art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único da Lei nº. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material.” (TJMG – Ap. 1.0382.04.041441-1, rel. Jane Silva, 25.10.2005, DJ 22.11.2005). In Guilherme de Souza Nucci – Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – 1ª ed – Revista dos Tribunais – pág. 785.

Ressalto, ainda, que é o caso de se determinar a perda em favor do Funad da importância em dinheiro apreendida com o corréu Marcelo (fl. 149), pois não há dúvida de que é produto de tráfico, e a perda, em favor da União, dos celulares apreendidos com os réus, pois comprovadamente utilizados para a prática da mercancia ilícita, conforme relatórios de fls. 159/166 e 243/258.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do CP, pelo fato de os crimes terem sido cometidos durante a pandemia do Covid-19.

Passo, em seguida, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código Penal c.c. artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

a) Guilherme da Silva Paina

Para o delito previsto no art. 33, caput e §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, compenso a atenuante da menoridade relativa do réu (menor de 21 nos na data do fato) com a agravante de calamidade pública.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois as evidências dos autos demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Para o delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, compenso a atenuante da menoridade relativa do réu (menor de 21 nos na data do fato) com a agravante de calamidade pública.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Das regras do concurso material de crimes:

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, devendo as respectivas penas ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/2006, fixo a pena para ambas as infrações em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP e com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §§2º e 3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social. Ademais, foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

Trata-se de réu que permaneceu preso durante todo o processo. Logo, deverá permanecer recolhido na prisão para apelar. Se já havia motivos para a custódia cautelar durante o trâmite processual, estes se mostram ainda mais presentes na

medida em que ocorre a condenação. Ademais, trata-se de crime grave, que desassossega a sociedade, tornando necessária a custódia para manutenção da ordem pública. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

b) Marcelo Ferreira:

Para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço as agravantes da reincidência (proc. 712-26.2010, fls. 94) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/3 (um sexto), perfazendo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois as evidências dos autos demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Para o delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço as agravantes da reincidência (proc. 712-26.2010, fls. 94) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/3 (um sexto), perfazendo em 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente), a pena anterior sofrerá um acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Das regras do concurso material de crimes:

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, devendo as respectivas penas ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal e art. 43, parágrafo único,

da Lei n.º 11.343/2006, fixo a pena para ambas as infrações em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP e com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §§2º e 3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social. Ademais, foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave a conduta, justificando o regime fixado.

Trata-se de réu que permaneceu preso durante todo o processo. Logo, deverá permanecer recolhido na prisão para apelar. Se já havia motivos para a custódia cautelar durante o trâmite processual, estes se mostram ainda mais presentes na medida em que ocorre a condenação. Ademais, trata-se de crime grave, que desassossega a sociedade, tornando necessária a custódia para manutenção da ordem pública. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para o fim de condenar: a) Guilherme da Silva Paina, RG n.º 67.261.966-0/SSP-SP, filho de Vanderlei Salles Paina e de Elenice Aparecida da Silva, como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, inciso II, e 35, caput, ambos c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Indefiro o recurso em liberdade.; e b) Marcelo Ferreira, RG n.º 29.890.200-X/SSP-SP, filho de Onofre Ferreira e de Rosalina Alves Ferreira, como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face das precárias condições financeiras do réu. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Indefiro o recurso em liberdade.

Recomendem-se os réus no(s) estabelecimento(s) prisional(is) em que se encontram, servindo a presente, por cópia, como ofício(s) de recomendação.

Após, extraia-se Guia de Execução, encaminhando-se ao DEECRIM competente.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática dos crimes, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Já autorizada incineração dos entorpecentes (fl. 292), conforme determina o art. 50-A, da Lei n.º 11.343/06.

Decreto o perdimento, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fls. 149), nos termos do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06. Proceda-se com o necessário.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Guilherme e Marcelo, visto que comprovadamente utilizados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Não havendo interesse, proceda-se à sua destruição, observando-se o descarte das baterias.

Determino a destruição dos demais objetos apreendidos (tesoura, fitas isolante, fita crepe).

Com relação aos celulares apreendidos em poder dos adolescentes, refere-se a processo afeto à Infância e Juventude, no qual deverá ser decidida sua destinação.

Após o trânsito em julgado, lancem-lhes os nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA